

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2085/2537

พันตำรวจโท เอิบวิทย์ ชูระ ทอง
นาง จุฬี ชูระ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (3)

จำเลยซึ่งเป็นภริยาโจทก์พบกับเพื่อนนักศึกษาของโจทก์ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งโจทก์เป็นนักศึกษาอยู่ว่าโจทก์มักมากในกาม โหดร้ายอำมหิตอย่าแนะนำหญิงอื่นให้รู้จักกับโจทก์ แม้แต่เมียของเพื่อนนักศึกษาคนนั้นก็ตาม โจทก์จะหลอกเอาทำเมียอีกคน โดยขณะนั้นโจทก์มิได้ทำการใด ๆ ที่จำเลยจะต้องแสดงออกด้วยคำพูดดังกล่าว จึงเป็นคำพูดที่ต้องการให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(3) หาใช่เป็นเพียงคำพูดธรรมดาที่ภริยามีความรักสามีกระทำด้วยอารมณ์หึงหวงไม่ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาเดือนตุลาคม 2531 ขณะที่โจทก์ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและพักอาศัยในโรงเรียน จำเลยได้ร้องเรียนต่อผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศว่าโจทก์ไม่กลับบ้าน ขอให้มีการสั่งให้โจทก์กลับบ้าน และจำเลยได้โทรศัพท์ไปที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศใส่ร้ายโจทก์ต่อเพื่อนนักศึกษาวว่า โจทก์เป็นคนมักมากในกามเป็นคนใจดำ

อำมหิต ถ้ามีเมียก็อย่าแนะนำให้รู้จักเพราะไวใจไม่ได้ถ้าเจอเมื่อไหร่อาจถูกหลอก
เอาทำเมียอีกคน ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ต่อมาวันที่ 8 มิถุนายน
2531 จำเลยด่าโจทก์ว่าอายหน้าหี ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน พร้อมกับกระชากแขนโจทก์
จนขูดกาแฟและคอฟฟี่เมตในมือตกแตก โจทก์บันดาลโทษะจึงเตะจำเลย 1 ครั้ง
แล้วขับรถจะออกจากบ้านจำเลยขัดขวางและกระชากกระจกมองหลังรถจนหลุดตก
แตก ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2531 จำเลยได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับโจทก์ 600 บาท เป็นเหตุให้โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชาตั้ง
กรรมการสอบสวนและลงทัณฑ์กักขังโจทก์ 30 วัน การกระทำของจำเลยเป็น
ปฏิบัติการต่อการเป็นสามีภริยาอย่างร้ายแรง โจทก์ไม่สามารถจะอยู่กินเป็นสามีภริยา
กับจำเลยต่อไปเพราะการกระทำของจำเลยนั้นถึงขนาดที่ทำให้โจทก์ได้รับความเดือด
ร้อนจนเป็นเหตุไม่ให้เกิดการพิจารณาเลื่อนยศตำแหน่งอันเป็นผลร้ายต่ออาชีพของ
โจทก์และไม่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนและผู้บังคับบัญชา โจทก์จำเลยมีทรัพย์สิน
รวมกันคือ บ้านพร้อมที่ดิน ราคา 400,000 บาท แต่ยังค้างชำระค่าเช่าซื้อ 150,000
บาท เครื่องรับโทรทัศน์สีราคา 4,000 บาท เครื่องเล่นวีดีโอเทปราคา 10,000 บาท
ของใช้ในบ้านราคาประมาณ 20,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,000 บาท โจทก์มี
ส่วนกึ่งหนึ่ง ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลยแบ่งสิน
สมรสให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากไม่ยอมแบ่งก็ให้ใช้เงินจำนวน 142,000 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกระทำการเป็นปฏิบัติการที่เป็นสามีหรือ
ภริยาต่อโจทก์ และไม่เคยหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงจำเลยไม่เคยร้องเรียนต่อ
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศไม่เคยโทรศัพท์ใส่ร้ายโจทก์การที่โจทก์
กล่าวหาจำเลย เพราะจำเลยมีอายุมาก โจทก์ต้องการจะทอดทิ้งจำเลยโจทก์มีความ
สัมพันธ์ทางชู้สาวกับหญิงอื่น การที่จำเลยถูกศาลลงโทษและถูกผู้บังคับบัญชาลง
ทัณฑ์ก็เนื่องจากการกระทำของโจทก์เอง จำเลยไม่เคยด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบ

คาย ไม่เคยทำให้กระจกรถของโจทก์เสียหายบ้านและที่ดินตามฟ้องชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์จึงยังไม่ตกเป็นของจำเลย และเครื่องเล่นวีดีโอเทปถูกลักไปแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิขอแบ่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้จำเลยแบ่งสินสมรสแก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากไม่แบ่งให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์จำเลย 137,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยก่อนว่า จำเลยได้พูดกับเพื่อนนักศึกษาของโจทก์ว่า "โจทก์มีเมียมากมั่งมากในกาม โหดร้ายอำมหิต อย่าแนะนำหญิงอื่นให้รู้จักกับโจทก์ แม้แต่เมียของตนก็ตาม โจทก์จะหลอกเอาทำเมียอีกคน" จริงหรือไม่ โจทก์มีนาวาอากาศตรีสุจิต แจ่มโสภณ เบิกความเป็นพยานว่าหลังจากจำเลยไปพบผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศแล้ว จำเลยได้มาพบพยานและพูดกันพยานว่าโจทก์มีเมียมาก มั่งมากในกาม โหดร้ายอำมหิต อย่าแนะนำหญิงอื่นให้รู้จักกับโจทก์ แม้แต่เมียของพยานก็ตาม โจทก์จะเอาทำเมีย และมีนาวาอากาศโทผจญ การเที่ยงเป็นพยานเบิกความว่า พยานได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแนะนำตนเองว่าชื่อจุฬี ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับจำเลย และบอกว่าเป็นภริยาของโจทก์ ได้พูดเตือนพยานว่าอย่าแนะนำให้โจทก์รู้จักกับหญิงอื่นและครอบครัวของพยาน เพราะโจทก์ชอบจีบผู้หญิง โจดำอำมหิต จำเลยนำสืบแต่เพียงว่าไม่รู้จักกับพยานโจทก์และไม่เคยพูดข้อความดังกล่าว เห็นว่า พยานโจทก์ทั้ง

สองเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ทั้งไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน เชื่อว่าเบิกความไปตามความสัตย์จริงข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้พูดข้อความดังกล่าว คงมีปัญหามาจากใจทักว่า ข้อความที่จำเลยพูดนั้นเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีนอกสมอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกันหรือไม่ เห็นว่า คำพูดของจำเลยว่า"โจทก์มักมากในกามโหดร้ายอำมหิต อย่าแนะนำหญิงอื่นให้รู้จักกับโจทก์ แม้แต่เมียของตนก็ตาม โจทก์จะหลอกเอาทำเมียอีกคน"จำเลยพูดที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศขณะโจทก์ไปเรียนอยู่โดยพูดกับเพื่อนนักศึกษาของโจทก์ เป็นคำพูดที่ต้องการให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(3) เป็นเหตุให้โจทก์นำมาฟ้องหย่าได้ ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดธรรมดาที่ภริยาที่มีความรักสามีเป็นการกระทำด้วยอารมณ์หึงหวงโจทก์อยู่ในฐานะจะป้องกันเหตุเหล่านี้มิให้เกิดขึ้นได้ โดยละเว้นความประพฤติดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะขณะจำเลยพูดนั้นโจทก์มิได้กำลังทำการใด ๆ ที่จำเลยจะต้องแสดงออกด้วยคำพูดดังกล่าว การกระทำของจำเลยมุ่งประจานโจทก์ต่อบุคคลที่ไม่รู้จักกันเลย เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ที่ถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีนอกสมอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุตามกฎหมายให้โจทก์จำเลยได้หย่าขาดจากกัน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ